

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 186/2543 พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ โจทก์
นาง จำเนียร ประสานยา กับพวก จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 วรรคสอง (7)

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

จำเลยที่ 2 ได้ร่วมเจรจาและคัดเลือกสร้อยคอทองคำอยู่ด้วยกับจำเลยที่ 1 ครั้ง
จำเลยที่ 1 ลักเอาสร้อยคอทองคำของกลางแล้วพากันออกจากร้านของผู้เสียหายไป
พร้อมกัน เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจติดตามจับกุมจำเลยทั้งสองจำเลยที่ 2 ก็ให้การรับ
สารภาพต่อเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมในข้อหาลักทรัพย์และในชั้นสอบสวนจำเลยที่
2 ให้การรับสารภาพข้อหาลักทรัพย์และนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพโดย
สมัครใจ คำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 มีรายละเอียดสอดคล้อง
กันกับคำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 1 พยานโจทก์ย่อมมีน้ำหนักรับฟังได้โดย
ปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ลักสร้อยคอทองคำของผู้เสียหาย
ไปจริง แม้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุมาเบิกความก็ตาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7), 357

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ แต่ระหว่างสืบพยานจำเลยจำเลยที่ 1 ให้การรับ
สารภาพในข้อหาลักทรัพย์

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7) วรรคสอง จำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน ลดโทษให้สำหรับจำเลยที่ 1 หนึ่ง ในสามแล้ว คงจำคุก 1 ปี สำหรับจำเลยที่ 2 หนึ่ง ในสี่แล้วคงจำคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 334 และให้ยกฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไป ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 กับบุตรชายอายุประมาณ 2 ถึง 3 ขวบ และจำเลยที่ 2 ได้นำสร้อยคอ ทองคำมาแลกกับสร้อยคอทองคำที่ร้านขายทองชื่อร้านห้างทองพัฒนาของผู้เสียหาย ที่ตลาดหนองไผ่ หลังจากจำเลยที่ 1 แลกสร้อยคอทองคำกับผู้เสียหายแล้ว ผู้เสียหาย พบว่าสร้อยคอทองคำ 1 เส้น น้ำหนัก 4 บาท หายไป จึงแจ้งความต่อสภ ตำรวจโท วิชัยเจ้าพนักงานตำรวจสายตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณตลาดหนองไผ่ว่า สงสัย หญิง 2 คน ที่มากับเด็กชายคนหนึ่งซึ่งมาแลกทองที่ร้านของผู้เสียหายจะเป็นผู้ลักเอา สร้อยคอทองคำจำนวน 1 เส้น ของผู้เสียหายไป สภ ตำรวจโทวิชัยกับพวกจึงออก ติดตาม พบจำเลยทั้งสองกับเด็กชายอีก 1 คน นั่งอยู่บนรถยนต์โดยสารสองแถวที่ทำ รถสายบ่อไทย - หนองไผ่ จึงควบคุมตัวจำเลยทั้งสองไปที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอก หนองไผ่ ค้นตัวจำเลยที่ 1 พบสร้อยคอทองคำ 1 เส้น ซึ่งเป็นเส้นที่แลกเปลี่ยนจากร ้านทองของผู้เสียหายและยึดสร้อยคอทองคำอีก 1 เส้น น้ำหนัก 4 บาท จากจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นของผู้เสียหายที่หายไปเป็นของกลาง ชั่งจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยทั้ง

สองให้การรับสารภาพฐานลักทรัพย์ และในชั้นพิจารณาจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพฐานลักทรัพย์ ส่วนจำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ลักทรัพย์ของผู้เสียหายหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความว่า หลังจากจำเลยทั้งสองออกจากร้านไปได้ประมาณ 10 นาที พยานสงสัยว่าทองรูปพรรณจะหายไป 1 เส้น จึงได้เปิดแถบบันทึกภาพ (วีดีโอ) ที่บันทึกภาพไว้ดู พบว่าเด็กที่มากับจำเลยทั้งสองถือสร้อยคอทองคำแล้วนำไปมอบให้แก่จำเลยที่ 2 พยานจึงไปแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บริเวณตลาดหนองไผ่โดยบอกรูปพรรณของจำเลยทั้งสองเพื่อให้จับกุม สืบตำรวจโทวิชัยพยานเบิกความว่าเมื่อได้รับแจ้งเหตุจากผู้เสียหาย พยานกับพวกจึงแยกย้ายกันค้นหา พบจำเลยทั้งสองกับเด็กนั่งอยู่ในรถสองแถวสายบ่อไทย - หนองไผ่ จึงขอให้จำเลยทั้งสองไปที่สถานีตำรวจ โดยให้จำเลยทั้งสองแยกนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเจ้าพนักงานตำรวจไปคันละคน จำเลยที่ 2 อุ้มเด็กนั่งซ้อนท้ายไปด้วย ระหว่างทางพยานซึ่งขับรถจักรยานยนต์ตามหลังรถจักรยานยนต์คันที่จำเลยที่ 1 นั่งซ้อนท้ายเห็นจำเลยที่ 1 หยิบสร้อยคอทองคำจากกระเป๋าถือโยนทิ้งไปที่ข้างทาง ตรงบริเวณที่แม่ค้าขายหอม กระเทียม ตลาดสุขาภิบาลหนองไผ่ นั่งขายของ พยานจึงให้เจ้าพนักงานตำรวจที่ขับรถจักรยานยนต์คันที่จำเลยที่ 1 นั่ง จอดรถจักรยานยนต์ลงไปเก็บสร้อยคอทองคำดังกล่าวคืนให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อไปถึงสถานีตำรวจพยานแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบเรื่องและทำการค้นตัวจำเลยที่ 1 นอกจากจะพบสร้อยคอทองคำที่จำเลยที่ 1 แลกมาจากร้านของผู้เสียหายแล้ว ยังพบสร้อยคอทองคำอีก 1 เส้น ในกระเป๋าถือของจำเลยที่ 1 ต่อมาผู้เสียหายได้ชี้ตัวจำเลยทั้งสองและยืนยันว่า จำเลยทั้งสองเป็นผู้ไปแลกสร้อยคอทองคำ ส่วนสร้อยคอทองคำอีก 1 เส้น เป็นสร้อยคอทองคำที่หายไป พยานจึงแจ้งข้อหาจำเลยทั้งสองว่าร่วมกันลักทรัพย์ จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ปรากฏตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.1 ร้อยตำรวจเอกทัศนัย พงษ์สิงห์ พนักงาน

สอบสวนเบิกความว่า พยานแจ้งข้อหาจำเลยทั้งสองว่าร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพข้อหาลักทรัพย์ปรากฏตามบันทึกคำให้การชั้นพนักงานสอบสวน เอกสารหมาย จ.5 จ.6 และจำเลยทั้งสองยังนำพยานไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและถ่ายภาพไว้ตามบันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุ ประกอบคำรับสารภาพ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุและภาพถ่ายหมาย จ.7 จ.8 และ จ.9 ส่วนจำเลยที่ 2 เบิกความว่า จำเลยที่ 1 นำสร้อยคอทองคำไปแลกสร้อยคอทองคำที่ร้านของผู้เสียหายโดยจำเลยที่ 2 ไม่ได้เข้าไปร่วมเลือกด้วยและไม่ทราบว่าสร้อยคอทองคำจะมาอยู่ในกระเป๋าของจำเลยที่ 1 อย่างไร ที่ให้การรับสารภาพต่อเจ้าพนักงานตำรวจเนื่องจากเจ้าพนักงานตำรวจอ้างว่าให้การรับสารภาพเพราะจะไม่ต้องรับโทษหนักจากพยานหลักฐานโจทก์และจำเลยที่ 2 ที่ได้ความมาเห็นว่า ผู้เสียหายนำสร้อยคอทองคำมาให้จำเลยทั้งสองเลือกหลายเส้น และได้มีการเจรจากับผู้เสียหายเพื่อแลกเปลี่ยนสร้อยคอทองคำกัน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และผู้เสียหายก็ยืนยันว่าขณะที่จำเลยที่ 1 เลือกสร้อยคอนั้น จำเลยที่ 2 ยืนช่วยเลือกอยู่ข้าง ๆ ขณะนั้นมีลูกค้าเข้าไปในร้านประมาณ 10 กว่าราย ผู้เสียหายต้องดูแลลูกค้ารายอื่นไปพลางด้วย ย่อมไม่ได้สังเกตดูจำเลยทั้งสองตลอดเวลา โอกาสที่จะมีการหยิบฉวยสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายย่อมเป็นไปได้โดยง่าย บุตรชายจำเลยที่ 1 ก็อยู่ด้วยในระหว่างคัดเลือกดูสร้อยคอทองคำ จนในที่สุดจำเลยที่ 1 ตกลงแลกสร้อยคอทองคำของตนกับสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายแล้วออกจากร้านไป หลังจากนั้นผู้เสียหายสงสัยว่าสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายจะหายไป จึงได้เปิดแถบบันทึกภาพ (วีดีโอ) ที่บันทึกภาพได้ดูพบว่าเด็กที่มากับจำเลยที่ 1 นำสร้อยคอทองคำอีกเส้นหนึ่งส่งให้จำเลยที่ 2 แม้ว่าโจทก์ไม่ได้ส่งแถบบันทึกภาพ (วีดีโอ) ดังกล่าว ต่อศาลประกอบการพิจารณาคงมีแต่คำเบิกความของผู้เสียหายในส่วนนี้ แต่ผู้เสียหายได้แจ้งต่อสืบตำรวจโทวิชัยให้ทราบเหตุทันทีที่ทราบว่าสร้อยคอหายไป สืบตำรวจโทวิชัยติดตามพบจำเลยทั้งสองกำลังนั่งอยู่บนรถยนต์โดยสารสองแถวเพื่อจะเดินทางกลับบ้าน สืบตำรวจโทวิชัยจึงให้

จำเลยที่ 1 นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเจ้าพนักงานตำรวจอีกนายหนึ่งและให้
จำเลยที่ 2 นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเจ้าพนักงานตำรวจอีกนายหนึ่งคนละคัน
เพื่อเดินทางไปสถานีตำรวจ ระหว่างทางจำเลยที่ 1 ได้หยิบเอาสร้อยคอทองคำจาก
กระเป๋ายกขึ้นข้างทาง สิบตำรวจโทวิชัย จึงให้เจ้าพนักงานตำรวจหยุดรถเพื่อเก็บ
สร้อยคอทองคำคืนแก่จำเลยที่ 1 สิบตำรวจโทวิชัยพยานโจทก์ไม่เคยรู้จักจำเลยทั้งสอง
มาก่อน จึงไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าจะเบิกความปรัปรำจำเลยทั้งสองข้อเท็จจริง
ที่สิบตำรวจโทวิชัยพยานโจทก์เบิกความมาในส่วนนี้จึงรับฟังได้ การที่จำเลยที่ 1
หยิบสร้อยคอทองคำโยนทิ้งระหว่างทางย่อมแสดงถึงเจตนาอันไม่สุจริตเพราะ
ต้องการจะปกปิดซ่อนเร้นสร้อยคอทองคำเพื่อไม่ให้เจ้าพนักงานตำรวจยึดไว้เป็นหลัก
ฐาน เมื่อพิจารณาคำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในชั้นพนักงาน
สอบสวนตามเอกสารหมายเลข จ.5 และ จ.6 ประกอบกับข้อเท็จจริงที่น่าสืบในชั้น
พิจารณารับฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมเจรจาและคัดเลือกสร้อยคอทองคำอยู่ด้วยกับ
จำเลยที่ 1 ครั้นจำเลยที่ 1 ลักเอาสร้อยคอทองคำของกลางแล้วพากันออกจากร้าน
ของผู้เสียหายไปพร้อมกัน เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจติดตามจับกุมจำเลยทั้งสอง จำเลย
ที่ 2 ก็ให้การรับสารภาพต่อเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมในข้อหาลักทรัพย์ด้วยเช่นกัน
และในชั้นสอบสวนจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพข้อหาลักทรัพย์และนำชี้ที่เกิดเหตุ
ประกอบคำรับสารภาพโดยสมัครใจ คำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยที่
2 มีรายละเอียดสอดคล้องต้องกันกับคำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 1 ไม่มีเหตุ
ระแวงสงสัยว่าเจ้าพนักงานตำรวจจะบังคับ ชูเชิญ แม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานที่
เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุมาเบิกความ แต่ตามพฤติการณ์ดังที่
ได้วินิจฉัยมา พยานโจทก์จึงมีน้ำหนักรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยที่ 2
ร่วมกับจำเลยที่ 1 ลักสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายไปตามฟ้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(บุญพัฒน์ อิทธิธรรมวินิจ-วิเทพ ศิริพากย์-มงคล ทับเที่ยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ